

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 750/2530

นายยาบาร์ซิงห์ หรือจาเบอซิงห์

โจทก์

นางมันนี เดวี

จำเลย

นางมันนี เดวี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยจำเลยยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกำหนด

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 113)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยในฐานะทายาทของนายเนอเรอเบอเดเซอรั หรือนารามาเดสวาสุกุล ผู้ตาย ชำระเงิน 66,159.24 บาท แก่โจทก์ และให้ใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111,110)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่เกิน 53,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลาสอง

ปีมาให้จนเป็นที่พอใจภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่เกิน 53,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
ของต้นเงิน 50,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลาสอง
ปีมาให้จนเป็นที่พอใจภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-เสนอ ศรีนิยม-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>